

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 49/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
แม่สอด

โจทก์

ผู้ประกัน

โจทก์

นายแก้ว พรหมมี กับพวก

โจทก์

นายเมือง คำวงษ์ กับพวก

จำเลย

ผู้ประกันทั้ง 11 คน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า ผู้ร้องทั้ง 11 คนฎีกา เชื่อว่าศาลฎีกาต้องมีความเห็นว่า ผู้ร้องทั้ง 11 คนมิได้ประพฤติผิดสัญญาประกันแต่อย่างใดโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 218)

สืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นให้ผู้ประกันส่งตัวจำเลยทั้งสองเพื่อฟังคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2530 ครั้นวันที่ 29 ตุลาคม 2530 ผู้ประกันยื่น คำร้องว่า จำเลยทั้งสองถูกทางการพม่าจับตัวไปในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองขอเลื่อน การส่งตัวจำเลยทั้งสองไป 2 เดือน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนการส่งตัวและนัดฟังคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2530 ครั้นถึงวันนัดผู้ประกันจำเลยทั้งสองยื่น คำร้องว่า ส่งตัวจำเลยทั้งสองไม่ได้ เนื่องจากทางการพม่ายังไม่ปล่อยตัวจำเลยทั้ง สองขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และการส่งตัวจำเลยทั้งสอง ศาลชั้นต้นมี

คำสั่งให้ออกหมายจับจำเลยทั้งสองและ เลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไป 1 เดือน ให้ผู้ประกัน ส่งตัวจำเลยทั้งสองในวันนัดถึงวันนัดวันที่ 7 มกราคม 2531 เวลา 10.00 นาฬิกาผู้ประกันไม่มาศาล ศาลชั้นต้นสั่งว่าผู้ประกันทั้ง 11 ผิดสัญญาประกัน ปรับผู้ประกันตามสัญญา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันทั้ง 11 คน ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 214,215)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ